

1008736-97.2022.8.26.0590

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Seguro

Magistrado: Leandro de Paula Martins Constant

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 10/12/2022

... da indenização correspondente pelo furto do seu veículo. Alega que a requerida vem se escusando no tocante ao pagamento da respectiva indenização sem qualquer justificativa plausível. Requer que seja reconhecida a hipossuficiência fática, técnica e econômica do requerente e a verossimilhança dos fatos alegados, determinando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Requer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

1ª Vara Cível

Rua Jacob Emmerick, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1008736-97.2022.8.26.0590 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1008736-97.2022.8.26.0590 - Nº de controle 2022/000623

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - (CMC) - Seguro

Requerente:

Demetrius Araújo de Oliveira

Requerido:

Seven Proteção Veicular

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leandro de Paula Martins Constant

Vistos.

Demetrius Araújo de Oliveira move a presente ação em face de Seven Proteção Veicular, alegando, em síntese, que, no dia 19/12/21, teve seu veículo subtraído e fez a devida comunicação do sinistro à requerida, apresentando todos os documentos necessários para a elaboração do sinistro e consequente recebimento da indenização correspondente pelo furto do seu veículo. Alega que a requerida vem se escusando no tocante ao pagamento da respectiva indenização sem qualquer justificativa plausível. Requer que seja reconhecida a hipossuficiência fática, técnica e econômica do requerente e a verossimilhança dos fatos alegados, determinando a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. Requer a procedência da ação para condenar a requerida ao pagamento no valor de R\$9.123,00 (nove mil cento e vinte e três reais), bem como a condenação da requerida a pagar ao requerente a título de indenização por danos morais no valor correspondente a 15 (quinze) salários mínimos vigentes. Protesta, pela produção de todas as provas admitidas em direito, além das já acostadas.

Citada, a parte requerida apresentou contestação, sustentando, premilinarmente, a incompetência do foro. No mérito, aduz que a requerida não é seguradora de veículos, sendo associativa a relação jurídica existente com o requerente. Alega que não houve recusa do pagamento de indenização, mas a impossibilidade de fazê-la, pois, o associado não enviou a documentação necessária no tempo determinado pelo regimento do associado, desobrigando a associação de realizar qualquer indenização. A negativa se deu por culpa única e exclusiva do requerente que infringiu o

regimento, não tendo a requerida praticado em momento algum ato ilícito. O requerente pleiteia a indenização do veículo com o valor constante da tabela FIPE atual, no entanto, tem-se que a indenização deverá observar o valor do carro na data de sua filiação. Diante do exposto requer que seja acolhida a preliminar arguida de incompetência do foro; seja indeferido pedido para reconhecimento da aplicação do Código de Defesa do Consumidor e todos seus reflexos; em caso de concessão da indenização, sejam considerados os valores e descontos no pagamento, bem como o envio do DUT e procuração, conforme determinação do regime do associado; em caso de concessão de danos morais, sejam arbitrados com base na proporcionalidade e razoabilidade frente a inexistência de ato ilícito e de provas; protesta provar por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial, as provas documentais anexadas à esta contestação.

Houve réplica.

Fundamento e decido.

O feito comporta julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois as questões relevantes ao julgamento da lide estão suficientemente dirimidas por meio da prova documental constante dos autos, não tendo o condão a prova oral de trazer esclarecimentos relevantes para seu deslinde.

Importa destacar que o julgamento antecipado no presente caso não configura cerceamento de defesa, eis que compete ao Juiz, destinatário da prova, com fundamento na teoria do livre convencimento motivado, valorar e determinar a produção das provas que entender necessárias ao seu convencimento, indeferindo as que reputar inúteis, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC.

E é firme a jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a produção de provas inúteis ou quando os elementos constantes nos autos já permitirem o seu julgamento. Observe-se: "Consoante jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa quando o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, dispensando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. (STJ, REsp 1.435.628/, Rel. Ministro Humberto Martins, 2ª Turma, j. 05/08/2014).

Indefere-se a preliminar de ilegitimidade de parte passiva e incompetência do foro. Com efeito, a requerida é uma associação sem fins lucrativos que tem por objetivo a prestação de serviços de seguro mediante rateio proporcional dos sinistros entre os associados.

A requerida realiza com terceiros um contrato de seguro atípico, visto que o objeto contratual é a proteção veicular e a indenização na hipótese de danos, só não submetida a ré às exigências normativas públicas para atuar como seguradora, apesar de oferecer o serviço.

Disto sobreveem que a requerida atua como fornecedora de um serviço e o associado atua como segurado, isto é, como consumidor final do serviço de seguro, aplicando-se, portanto, à hipótese o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Nesse sentido, conforme destacado pelo eminente Des. Soares Levada, no julgamento da Apelação nº 1000251-69.2015.8.26.0650, do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO, verbis: "Profere-se porém voto vencedor para acrescentar que essa espécie de 'associação' mascara na verdade uma seguradora, sem a devida fiscalização dos órgãos governamentais, caracterizando grande risco à coletividade, pois são absolutamente desconhecidos e sem a publicidade inerente às atividades securitárias as condições financeiras dessa espécie de associação, sua solvabilidade ou não, representando grande risco a quem se disponha a "associar-se" com o pagamento de cotas (ou seja, prêmios) para a indenização de sinistros eventuais. Irregularidade flagrante e perigosa para a sociedade. De todo modo, há fornecimento de serviços aos "associados", motivo pelo qual a hipótese se insere no CDC (...)"

No mesmo sentido: "APELAÇÃO – SEGURO. Recusa ao pagamento de indenização contratualmente estipulada diante da não apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV). Sentença de primeiro grau que julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, condenando a requerida ao pagamento de indenização securitária – Inicialmente, incumbe registrar que a natureza jurídica da ré

(associação sem fins lucrativos) não afasta a aplicação da legislação consumerista, já que ao se analisar objeto social desenvolvido pela pessoa jurídica, verifica-se que o ato associativo é importado como mero obstáculo para que as pessoas interessadas possam consumir, mas a atividade desempenhada é equivalente à prestada pelas seguradoras - Assim, embora a apelante não seja seguradora, dado o amplo oferecimento do serviço no mercado, plenamente viável a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor Fixado o diploma legal, verifica-se que a disposição contratual que suprime o direito à indenização em face da não apresentação do Certificado de Registro de Veículo (CRV) se afigura nula, já que impõe ao consumidor obrigação excessivamente onerosa - Art. 51, IV, do CDC. Além disso, a cláusula viola, em última análise, a vedação ao enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso não provido". (TJSP, Apelação Cível nº 100727-98.2017.8.26.0348, Rel. Des. José Augusto Genofre Martins, julgado em 28/05/2019). Nesse cenário, de rigor reconhecer a competência da ação no foro de domicílio do consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC.

Quanto ao mérito, a falta de impugnação específica, na forma do art. 341 do CPC corrobora o furto do veículo automotor pertencente ao autor, conforme descrito no Boletim de Ocorrência de fls. 17/18, fazendo jus ao valor previsto para cobertura contratual de indenização, conforme resumo de fls. 106/107.

De rigor o dever contratual de indenizar.

A requerida alega em contestação que, de acordo com o regulamento, uma vez aberta a ocorrência em razão do sinistro, há prazo para o contratante encaminhar a documentação necessária, sob pena de arquivamento do chamado.

Ocorre que, lida a contestação, verifica-se que o chamado do autor foi aberto em 19.12.2022 e encerrado pela ausência de resposta do requerente, contudo a requerida não informa, no chamado e na presente ação, qual a documentação restante necessária, além do boletim de ocorrência efetivamente enviado, sendo presumível que os documentos do autor e do veículo acompanham a formalização do contrato.

Quanto ao valor da indenização, nos termos do art. 776 do CC, este corresponderá ao valor do bem à época do sinistro, conforme a reiterada jurisprudência: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS - SEGURO DE VEÍCULO - CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO - GRAVAÇÃO REALIZADA SEM O CONHECIMENTO PRÉVIO DE UM DOS INTERLOCUTORES - PRODUÇÃO DE PROVA INDEFERIDA EM RAZÃO DE PRECLUSÃO, POSTO QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADA COM A CONTESTAÇÃO, E NÃO NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA - RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - BOA FÉ PRESUMIDA - CLÁUSULA DE PERFIL - QUESTIONÁRIO DE RISCO - ALEGAÇÃO DE DECLARAÇÕES INEXATAS OU OMISSAS FEITAS PELO SEGURADO - NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA (ART. 766 DO CC) - AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO E DE AGRAVAMENTO DO RISCO (ART. 768 DO CC) - ÔNUS DA PROVA DA RÉ (ART. 373 DO CPC) - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - APLICAÇÃO DA TABELA FIPE NA DATA DO SINISTRO, COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE ENTÃO - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) - RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL - PRECEDENTES DO STJ - TRANSFERÊNCIA DO SALVADO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1004984-42.2016.8.26.0004; Relator (a): José Augusto Genofre Martins; Órgão Julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022).

Seguro de veículo - Perda total - Informações falsas no questionário de avaliação de risco não comprovadas - Prova da má-fé a cargo de quem a alega - Contrato sob a modalidade perfil - Pacto de adesão - Interpretação restritiva das cláusulas ajustadas - Inadmissibilidade - Indenização securitária devida de acordo com o valor do veículo pela tabela FIPE à época do sinistro, que coincide com o valor à época da liquidação - Entrega da documentação necessária à transferência da propriedade do automóvel determinada - Apelo provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1000713-60.2020.8.26.0291; Relator (a): Vianna Cotrim; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaboticabal - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/07/2021; Data de Registro: 26/07/2021).

Quanto ao dano moral, este é indenizável e encontra fundamento nos artigos 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor e 186 do Código Civil.

O patrimônio da pessoa natural compreende parte material, notadamente a existência

de bens móveis e imóveis, descritos nos artigos 79 e 82 do Código Civil, bem como bens imateriais, como a honra, a paz, a felicidade, a liberdade, o sentimento de dignidade, o nome e o prestígio, dentre outros aspectos inerentes à personalidade. Quanto à indenização por dano moral, "parece mais razoável, assim, caracterizar o dano moral pelos seus próprios elementos; portanto, 'como a privação e a diminuição daqueles bens que têm um valor precioso na vida do homem e que são a paz, a tranqüilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos'; classificando-se, desse modo, em dano que afeta a 'parte social do patrimônio moral'(honra, reputação etc.) e dano que molesta a 'parte afetiva do patrimônio moral'(dor, tristeza, saudade etc.); dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral puro (dor, tristeza etc.)" (Yussef Said Cahali, Dano moral, 2ª edição, Revista dos Tribunais LTDA, 1998).

E, no caso concreto dos autos, o autor realizou contrato de seguro com a ré para poder se ressarcir na hipótese de bem extremamente útil, um automóvel, e teve seu pedido indeferido sem explicação.

A evidência, houve dano moral em decorrência dos enormes transtornos de estar sem o veículo e sem a possibilidade de ter quantia equivalente em dinheiro para adquirir outro.

Quanto ao conteúdo econômico da reparação, certo é que dor e dinheiro não se negociam, mas deve-se ter em mente que não é a dor em si que se indeniza, mas o que o dano retira da normalidade da vida, tornando-a pior. Este déficit, sem dúvida, deve ser indenizado. Pontes de Miranda já disse, com peculiar precisão, que dúplice é a felicidade humana: a dos bens materiais e a dos bens espirituais (Tratado de Direito Privado, XXVI, p. 32; LIII, p. 319).

A fixação do 'quantum debeatur', não prevendo a lei padrão de aferição do valor indenizatório, senão o genérico para o caso de ato ilícito, caberá ao juiz, restando o arbitramento da indenização pertinente segundo seu critério (Rui Stoco, Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial, 3ª ed., Edit. RT, p. 557).

O arbitramento, não obstante estar ao critério do juiz, deve ser fixado, em cada caso, atendendo à dor experimentada pela vítima e ao grau de dolo ou culpa do ofensor (TJSP – 8ª Câmb., Ap., Rel. Felipe Ferreira., j. 28.12.94, RT 717/126). No presente caso, soma-se à perda do autor o fato de que a requerida criou procedimentos de análise da questão, não indicando qualquer andamento útil ao atendimento do autor.

No presente caso, atento aos fatos e ao dano sofrido, fixo a indenização em R\$4.000,00 (quatro mil reais).

Nos termos da súmula 326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca".

Por sua vez, não há ilegalidade na retenção, à título de retenção de parcelas ou franquia, do valor de seis parcelas mensais do contrato, o que corresponde R\$777.93, menos de 15% do valor do veículo segurado.

Finalmente, correta a determinação ao autor que proceda à entrega da documentação do veículo segurado, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, de forma a viabilizar a transferência de propriedade à seguradora, como condição para o levantamento da indenização a ser paga.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar a requerida a pagar ao autor indenização contratual de R\$ 8.345,04 (oito mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quatro centavos), corrigidos monetariamente desde a data do furto (19.12.2021), acrescidos de juros de mora de um por cento ao mês desde a citação, bem como em indenização por danos morais, em R\$4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos monetariamente desde a publicação da presente sentença, nos termos da súmula 362 do C. STJ, e acrescidos de juros de moras de 1% ao mês a partir da citação, resolvendo a lide com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Ante a sucumbência amplamente majoritária, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios do patrono do autor, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º,

do CPC.
Com o trânsito em julgado, arquivem-se.
P. I. C.

São Vicente, 31 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA